

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 027-2026-SECULT

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 027/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2026 - NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

1. PARTES

1.1. O município de Pereiro/CE, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Antônia Ronizalva Fernandes Carvalho, e o **AGENTE CULTURAL INSTITUTO INCENTIVE DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL**, inscrito no CNPJ nº 04.347.564/0001-56, com sede na Av. José Milton de Moraes, nº 394, Bairro Vila Nova, Pereiro/CE, CEP 63.460-000, telefone: (88) 9925-2123, e-mail: pedrogsj.jbe@gmail.com, neste ato representado legalmente pelo Sr. Pedro Gerard de Souza Jucá, portador do RG nº 2003019121216, expedido pela SSPDC-CE, CPF: 031.924.573-09 residente e domiciliado na Av. José Milton de Moraes, CEP 63.460-000, telefone: (88) 99925-2123, resolvem firmar o presente termo de Execução Cultural de acordo com as seguintes condições.

2. PROCEDIMENTO

2.1. Este Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos de Lei nº 14.399/2022 (PNAB), Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB) e decreto nº 11.453/2023 (Decreto do Fomento).

3. OBJETO

3.1. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural **SONS DO SERTÃO: FORMAÇÃO MUSICAL COMUNITÁRIA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA EM TERRITÓRIO PERIURBANO**, contemplado conforme processo administrativo nº 01/2026.

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam um montante de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**.

4.2. Serão transferidos à conta do AGENTE CULTURAL, especialmente aberta no **Banco 364-EFÍ S.A.- IP, Agência nº 0001, Conta Corrente nº 867241-5**, para recebimento e movimentação.

5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

5.1. Os rendimentos de ativos financeiros poderão ser aplicados para o alcance do objeto, sem a necessidade de autorização prévia.

6. OBRIGAÇÕES

6.1. São obrigações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

- I. Transferir os recursos ao AGENTE CULTURAL;
- II. Orientar o AGENTE CULTURAL sobre o procedimento para a prestação de informações dos recursos concedidos;
- III. Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e sobre a prestação de informações apresentados pelo AGENTE CULTURAL;
- IV. Zelar pelo fiel cumprimento deste Termo de Execução Cultural;
- V. Adotar medidas saneadoras e corretivas quando houver inadimplemento;
- VI. Monitorar o cumprimento pelo AGENTE CULTURAL das obrigações previstas são obrigações previstas.

6.2. São obrigações do AGENTE CULTURAL:

- I. Executar a ação cultural aprovada;
- II. Aplicar os recursos concedidos na realização da ação cultural;
- III. Manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Termo de Execução Cultural;
- IV. Facilitar o monitoramento, o controle e supervisão do Termo de Execução Cultural bem como o acesso ao local de realização da ação cultural;
- V. Prestar informações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo por meio do Relatório de Execução do Objeto, apresentado no prazo máximo de 30 dias contados do término da vigência do Termo de Execução Cultural;
- VI. Atender a qualquer solicitação regular feita pela Secretaria Municipal de Cultura e

Turismo a contar do recebimento da notificação;

- VII. Divulgar nos meios de comunicação a informação de que a ação cultural aprovada é apoiada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, incluindo as marcas do Governo Federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) nos três meses que antecedem as eleições;
- VIII. Guardar a documentação referente à prestação de informações e financeiras pelo prazo de 05 (cinco) anos, contando do fim da vigência deste Termo de Execução Cultural;
- IX. Não utilizar os recursos para finalidade diversa da estabelecida no projeto cultural;
- X. Encaminhar os documentos do novo dirigente, bem como nova ata de eleição ou termo de posse, em caso de falecimento ou substituição de dirigente da entidade cultural, caso seja AGENTE CULTURAL pessoa jurídica.

7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO IN LOCO

7.1. O AGENTE CULTURAL prestará contas à Administração Pública por meio da categoria de prestação de informações *in loco*.

7.2. O agente público responsável elaborará Relatório de Verificação Presencial da execução no qual concluirá:

- I. Pelo cumprimento integral do objeto ou pela suficiência do cumprimento parcial devidamente justificada e providenciará imediato encaminhamento do processo à autoridade julgadora;
- II. Pela necessidade do AGENTE CULTURAL apresentar o Relatório de Objeto da Execução Cultural, caso considere não ter sido possível aferir na visita técnica de verificação o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado.

7.2.1. Após o recebimento do processo enviado pelo agente público de que trata o subitem I do item 7.2, a autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações poderá:

- I. Solicitar documentação complementar;
- II. Aprovar sem ressalvas a prestação de contas, quando estiver convencida do cumprimento integral do objeto;
- III. Aprovar com ressalvas a prestação de contas, quando for comprovada a realização da

ação cultural, mas verificada inadequação na execução do objeto ou na execução financeira, sem má-fé.

7.2.2. Rejeitar a prestação de contas, total ou parcialmente e determinar uma das seguintes medidas:

- a) Devolução de recursos em valor proporcional à inexecução de objeto verificada;
- b) Pagamento de multa, nos termos do regulamento.

8. ALTERAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

8.1. A alteração do Termo de Execução Cultural será formalizada por meio de Termo Aditivo.

8.2. A formalização de Termo de Aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses:

- a) Prorrogação de vigência realizada de ofício pela Administração Pública quando der causa ao atraso na liberação de recursos; e
- b) Alteração do projeto sem modificação de valor global do instrumento e sem modificação substancial do objeto.

8.3. Na hipótese de prorrogação de vigência, o saldo de recursos será automaticamente mantido na conta a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto.

8.4. As alterações do projeto cujo escopo seja de no máximo 20% do valor total poderão ser realizadas pelo AGENTE CULTURAL e comunicadas à Administração Pública em seguida, sem a necessidade de autorização prévia.

8.5. A aplicação de rendimento de ativos financeiros em benefício do objeto do Termo de Execução Cultural poderá ser realizada pelo AGENTE CULTURAL sem a necessidade de autorização prévia da Administração Pública.

8.6. Nas hipóteses de alterações em que não seja necessário Termo Aditivo, poderá ser realizado apostilamento.

9. TITULARIDADE DE BENS

9.1. Os bens permanentes adquiridos produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do AGENTE CULTURAL desde a data da sua aquisição.

9.2. Nos casos de rejeição da prestação de contas em razão da aquisição ou do uso do bem, o valor pago pela aquisição será computado no cálculo de valores a devolver, com atualização monetária.

10. EXTINÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

10.1. O presente Termo de Execução Cultural poderá ser:

- I. Extinto por decurso de prazo;
- II. Extinto de comum acordo antes do prazo avançado, mediante Termo de Distrato;
- III. Denunciado por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe;
- IV. Rescindindo por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
 - V. Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
 - VI. Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial do objeto, resultados ou metas pactuadas;
 - VII. Violação da legislação aplicável;
 - VIII. Cometimento de falhas reiteradas na execução;
 - IX. Má administração de recursos públicos;
 - X. Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
 - XI. Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
 - XII. Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

10.2. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

10.3. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Conta Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.

10.4. Outras situações relativas à extinção deste Termo não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser negociadas entre as partes ou, se for o caso, no Termo do Distrato.

11. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS

11.1. O monitoramento e controle dos resultados serão realizados através de visitas, emissão de relatórios, lista de frequência, fotografias realizadas pela Comissão de Monitoramento e

Avaliação designadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pereiro-CE.

12. VIGÊNCIA

12.1. A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

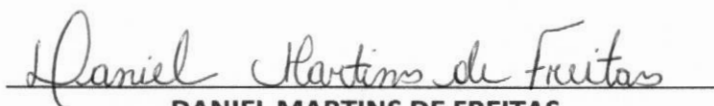
13. PUBLICAÇÃO

13.1. O Extrato do Termo de Execução Cultural será publicado no Diário Oficial do Município de Pereiro-CE.

14. FORO

14.1. Fica eleito o Foro de Pereiro para dirimir quaisquer dúvidas relativas o presente Termo de Execução Cultural.

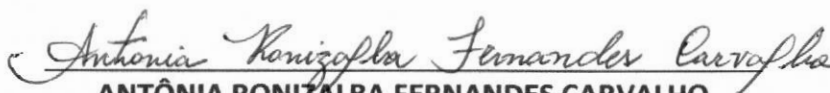
Pereiro-CE, 22 de maio de 2026.



DANIEL MARTINS DE FREITAS

Ordenador de Despesas do Fundo Geral

Portaria Nº 2025.10.07.04-SRH



ANTÔNIA RONIZALVA FERNANDES CARVALHO

Secretária Municipal de Cultura e Turismo



INSTITUTO INCENTIVE DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Representado Legal